

1500236-10.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... o réu foi alvo de investigação por tráfico de drogas. Foi solicitado e expedido mandado de busca. Quando do cumprimento, encontraram, do lado de fora da residência, embaixo da janela do quarto que o réu dormia, uma porção de maconha e, no armário de fora, onde fica a garagem, havia um estojo com sete munições íntegras, calibre 38, e um spray de pimenta na cozinha, de uso restrito. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500236-10.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500236-10.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039351/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 16161764 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 779/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2039351 - 02º D.P. JAÚ, 779/21/406 - 02º D.P. JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI WHITEHEAD RODRIGUES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

GIOVANI WHITEHEAD RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 11h00min, na Avenida Lúcio de Arruda Leme, nº 720, Jardim Carolina, Jaú-SP, possuía, no interior de sua residência, munições de arma de fogo de uso permitido, sendo sete munições de calibre 38 (4 da marca Winchester e 3 da marca CBC), sem autorização.

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2021 (fls. 142/143).

Citado (fl. 154), o acusado ofereceu resposta à acusação (fls. 161/162).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição pela insignificância da conduta.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é improcedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12), fotografia de fl. 24, laudo de fls. 56/67 e pelos depoimentos colhidos em juízo. A testemunha Policial Civil Eduardo afirmou que o réu foi alvo de investigação por tráfico de drogas. Foi solicitado e expedido mandado de busca. Quando do cumprimento, encontraram, do lado de fora da residência, embaixo da janela do quarto que o réu dormia, uma porção de maconha e, no armário de fora, onde fica a garagem, havia um estojo com sete munições íntegras, calibre 38, e um spray de pimenta na cozinha, de uso restrito. O irmão dele assumiu a propriedade do entorpecente; o restante foi assumido pelo ora réu. Ele disse que havia encontrado as munições na rua. Nenhuma arma foi localizada.

Na mesma linha foram os dizeres da testemunha Fausi.

Interrogado, o réu confessou a apreensão das munições. Disse que as havia encontrado na rua e as guardou. Não sabia que era crime guardar munição. Não iria usá-las nem entregá-las para alguém.

No entanto, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta, conforme se exporá. Após colhidos os elementos probatórios em juízo, verifica-se que é caso de absolvição pela insignificância da conduta.

O auto de exibição e apreensão de fl. 12 traz as especificações das sete munições encontradas, sendo todas de uso permitido.

Ressalto, porém, que o acusado é primário, tendo apenas em seu desfavor acusações não concluídas, não sendo possível a sua utilização como critério para afastar a aplicação do referido princípio, em função da presunção de inocência assegurada pela Carta Magna. Além disso, foi denunciado pela posse de 7 munições de uso permitido, no interior de sua residência, sem que fosse apreendido qualquer artefato próximo hábil à deflagração dos projéteis.

Dessa forma, evidencia-se a mínima ofensividade da conduta e o reduzidíssimo perigo à segurança pública, ausente qualquer lesão.

O direito penal, como ultima ratio, deve se atentar apenas às condutas que não possam ser tuteladas pelas demais áreas do direito, sob pena de se violar o princípio da subsidiariedade e, conseqüentemente, o da mínima intervenção. Nesses casos, ausente o injusto material do delito e presentes os requisitos da insignificância, é medida que se impõe a absolvição do réu pela atipicidade da conduta.

Nesse sentido a jurisprudência do E. TJSP se posicionou:

Posse de munições - Condenação - Atipicidade da conduta - Princípio da Insignificância reconhecido - Baixa quantidade de munições - Ausente armamento para deflagração dos projéteis - Inexistência de perigo à incolumidade pública - Absolvição mantida - Recurso Ministerial improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501313-16.2020.8.26.0617; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

APELAÇÃO - Posse ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei 10.826/03) - Sentença absolutória - Insurgência do Ministério Público pleiteando a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com a aplicação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado, com a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal, não sendo substituída a pena corporal por restritiva de direitos. - Mantida absolvição do acusado, mas modificada a fundamentação tendo em vista que foram praticadas pelo réu duas condutas ilícitas distintas, com lapso temporal de

cerca de 04 anos entre elas e em contextos fáticos totalmente diferentes. Aplicação do princípio da insignificância tendo em vista que foram apreendidos somente 05 cartuchos íntegros sem arma hábil para realização de disparos. Entendimento do Col. STJ. RECURSO IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, MODIFICADA A FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. (TJSP; Apelação Criminal 0002334-12.2018.8.26.0637; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Apelação. Posse ilegal de munições de uso permitido. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Viabilidade. Condições pessoais positivas do apelante aliadas a quantidade não exorbitante de munições (15 cartuchos íntegros) que permite o reconhecimento de insignificância, em razão da mínima ofensividade da conduta. Precedentes dos Tribunais Superiores. Provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500174-88.2020.8.26.0177; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021)

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendendo no sentido de que: "[...] esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta." (AgRg no AgRg no AREsp 2026369/MA, julgado em 07/06/2022). Na hipótese em tela, não se trata de grande quantidade de munições, bem como não houve a apreensão de qualquer arma e não se verifica que a posse teria sido perpetrada em conjunto com outros delitos (ressaltando-se que a prática do crime pelo qual está preso foi posterior).

Assim, impõe-se a absolvição.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado GIOVANI WHITEHEAD RODRIGUES, qualificado nos autos, da imputação de ter violado o artigo 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, nada mais havendo, com as anotações necessárias e cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA